

ของเจ้าพนักงานการเงินจึงต้องถือว่าเจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระมัดระวังจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็น การกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่หากภายหลังปรากฏ เอกสารหลักฐานการโอนเงินที่หายไป ต้องถือว่าไม่มีความเสียหายและต้องนำเงินจำนวนดังกล่าว มาหักออกจากความเสียหายที่เจ้าพนักงานการเงินต้องรับผิดชอบ

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ๕ สังกัดกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ (ปัจจุบัน คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑) ปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการบำนาญ มีหน้าที่รับคำร้องของผู้มีสิทธิเบิก รวบรวมใบเสร็จรับเงินและเอกสารหลักฐาน การเบิกค่ารักษาพยาบาลเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติการใช้สิทธิเบิกดังกล่าว รวมทั้งจัดทำ รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีของข้าราชการบำนาญ โดยผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ ๔๒๕/๒๕๔๗ ฎีกาที่ ๗๔๕/๒๕๔๗ ฎีกาที่ ๘๗๐/๒๕๔๗ และฎีกาที่ ๘๙๕/๒๕๔๗ แต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ขั้นตอนของการตั้งเรื่องเบิกจ่ายจนถึงขั้นตอน ของการจัดทำเช็ค แล้วส่งเช็คไปธนาคาร แต่ในการโอนเงินให้แก่ข้าราชการบำนาญผู้ขอเบิกบางราย ตามฎีกาทั้งสี่ฉบับดังกล่าว ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของข้าราชการบำนาญ ทั้งที่เงินของหน่วยงานได้ถูกเบิกถอนไปแล้ว แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าว ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ แต่การที่เงินของหน่วยงานถูกเบิกถอนไปโดยไม่ปรากฏเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและเอกสารหลักฐานการโอนเงิน ย่อมอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้ฟ้องคดี และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระมัดระวังจนก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่หากภายหลังปรากฏเอกสาร หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของข้าราชการบำนาญในส่วนที่ขาดหายไปตามที่ได้นำวินิจฉัยไปแล้วข้างต้น ก็ต้องถือว่าไม่มีความเสียหายในส่วนนั้น จึงต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากความเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗๒/๒๕๖๔)



การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีพิเศษ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กล่าวคือ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการจัดซื้อที่ดินเฉพาะแห่ง ไม่มีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายกันจริง และไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อรองราคา รวมทั้งยังมีข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินได้จัดทำขึ้นในภายหลัง เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกำหนดไว้ จึงเป็นการจัดซื้อที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งบุคลากร ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายอำเภอบางบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยในราคาสูงกว่าราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาก และดำเนินการจัดซื้อโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้ทางราชการเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรณีการจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ นั้น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยมีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ รายงานขอซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยวิธีพิเศษ และงานพัสดุ กองคลัง มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล แต่คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ที่ ๒๖/๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ กลับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย กลับลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับมีเจ้าของที่ดินเสนอขายที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยจำนวน ๓ ราย โดยยื่นใบเสนอราคารองวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม



๒๕๕๐ ตามลำดับ กรณีจึงเห็นได้ว่า มีการจัดทำประกาศการจัดซื้อที่ดินฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ และมีผู้เข้ามาเสนอราคา ก่อนที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลอุทัย ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อจะอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้ออันเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกอบกับการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๗ (๕) ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อได้เฉพาะที่ดินซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง กล่าวคือ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงใด แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่ามีการยื่นใบเสนอราคาขายที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยพิจารณาถึง ๓ ราย กรณีจึงมิใช่การจัดซื้อที่ดินซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งที่จะสามารถดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ตามข้อ ๑๗ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และข้อเท็จจริงยังปรากฏตามบันทึกคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ว่า คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้พิจารณาจากใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทั้งสามรายแล้ว เห็นควรให้ซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ ของนาง พ. โดยคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษมีบันทึกข้อความรายงานว่าได้ต่อรองราคาลงเหลือ ๕,๙๙๙,๕๖๖ บาท แต่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้นำราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด ซึ่งนายกองคการบริหารส่วนตำบลอุทัยได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยจึงได้ทำสัญญาลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ จะซื้อจะขายที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ กับนาง พ. และต่อมาในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ จึงไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย และเบิกจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินจำนวน ๕,๙๙๙,๕๖๖ บาท ให้แก่นาง พ. ในวันเดียวกัน ทั้งที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งราคาประเมินที่ดินทั้งสามแปลง รวมถึงแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยทราบ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่มีการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษสี่รายจากทั้งหมดห้ารายได้ลงลายมือชื่อในบันทึกคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ และบันทึกข้อความต่อรองราคาที่ดินของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยไม่ได้มีการประชุมพิจารณาและไม่ได้มีการต่อรองราคากันจริง จึงเชื่อได้ว่าการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประวัติและสภาพของที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ แล้วพบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพเป็นที่นา ยังไม่มีการพัฒนา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ทั้งแปลง ๑,๖๖๙,๖๐๐ บาท



โดยนาง พ. ซ้อมาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ในราคา ๒,๙๔๙,๐๐๐ บาท และถือครองเพียงเดือนเศษ จากนั้นในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ได้เสนอขายให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามสภาพเดิม ในราคา ๕,๙๙๙,๕๖๖ บาท อันเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาถึง ๑.๐๓ เท่า ซึ่งราคาที่ดินตามปกติ ในท้องตลาดย่อมเป็นไปได้ที่ราคาที่ดินจะสูงขึ้นหนึ่งเท่าตัวภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน โดยที่ที่ดินไม่ได้มีการพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการเพิ่มมูลค่าของที่ดินแต่อย่างใด อีกทั้งยังพบข้อพิรุธ ในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว อันทำให้น่าเชื่อได้ว่าการจัดทำเอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการจัดทำเอกสารขึ้นในภายหลังเพื่อแสดงให้เห็นว่า ได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร ส่วนตำบลฯ กำหนดไว้ ซึ่งการจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบดังกล่าวตามที่ได้อ้างอิงข้างต้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล อุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงเป็น การกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

ส่วนกรณีการจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๗ นั้น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยมีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ ที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยวิธีพิเศษ และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อนุมัติให้ดำเนินการได้ จึงเห็นได้ว่าการขออนุมัติซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมีความมุ่งหมายเป็นการ ดำเนินการจัดซื้อที่ดินซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง และสามารถดำเนินการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษได้ ตามข้อ ๑๗ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ แต่กลับมีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลอุทัย ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เชิญชวนบุคคลทั่วไปให้เข้ามาเสนอราคาขายที่ดิน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อีกทั้ง ยังปรากฏว่าคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้เชิญ นาง บ. เจ้าของที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๕ ให้เข้าร่วมเสนอราคา แต่ได้รับการปฏิเสธ กรณีจึงมิใช่ การจัดซื้อที่ดินซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งที่จะสามารถดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ตามข้อ ๑๗ (๕) ของระเบียบดังกล่าว และเมื่อพิจารณาจากบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยวิธีพิเศษแล้ว ไม่ปรากฏว่า มีราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด จึงเป็น การไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ต่อรองราคาลงเหลือ ๖,๒๓๙,๔๕๒ บาท



แต่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้นำราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างใด ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๗ ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยจึงได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินแปลงโฉนดที่ดินดังกล่าวกับนาย ร. และต่อมาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย และได้เบิกจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินจำนวน ๖,๒๓๙,๔๕๒ บาท ให้แก่นาย ร. ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษสี่รายจากทั้งหมดห้ารายได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความต่อรองราคาที่ดินของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยไม่ได้มีการประชุมพิจารณาและไม่ได้มีการต่อรองราคากันจริง จึงเชื่อได้ว่าการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประวัติและสภาพของที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๗ แล้วพบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพเป็นที่นา ยังไม่มีการพัฒนา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ทั้งแปลง ๑,๗๓๔,๔๐๐ บาท โดยนาย ร. ซื้อเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และถือครองประมาณสามปีเศษ จากนั้นได้เสนอขายให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามสภาพเดิม ในราคา ๖,๒๓๙,๔๕๒ บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาถึง ๔,๒๓๙,๔๕๒ บาท แม้ว่าจะถือครองที่ดินไว้ประมาณสามปีเศษก็ตาม แต่เป็นไปได้ที่ราคาที่ดินจะสูงขึ้นถึงสองเท่าตัวโดยที่ที่ดินไม่ได้มีการพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการเพิ่มมูลค่าของที่ดินขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า นาย ว. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เป็นผู้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว แล้วนำมาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อ อันทำให้เห็นว่า การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการจัดทำเอกสารขึ้นในภายหลังเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ กำหนดไว้ ดังนั้น การจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๗ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบดังกล่าว ตามที่ได้วินิจฉัยข้างต้น ทำให้้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



เมื่อการจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ และเลขที่ ๑๐๒๗ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง ไม่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงได้ พฤติการณ์จึงเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินทั้งสองแปลงในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าความเสียหายจึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว แต่การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ที่มีได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานพัสดุโดยตรงต้องรับผิดชอบในสัดส่วนที่เท่ากับบุคคลระดับหัวหน้าย่อมไม่เป็นธรรม จึงเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบเพียงร้อยละ ๑ ใน ๒ ของค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๔)

กิจการห้องเย็น สวัสดิการสัทธิบ คือการประกอบกิจการร่วมกับร้านค้า โดยกำหนดให้ร้านค้าเป็นผู้จัดส่งเสบียงสินค้าให้แก่กิจการห้องเย็นฯ แล้วกิจการห้องเย็นฯ จึงจะจ่ายค่าเสบียงสินค้าให้แก่ร้านค้า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการประกอบกิจการของกิจการห้องเย็นฯ ร่วมกับร้าน K. เป็นกรณีที่กิจการห้องเย็นฯ ทดรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ร้าน K. โดยมีการกำหนดระยะเวลาชำระเงินคืนพร้อมประโยชน์ตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการนำเงินของกองทุนสวัสดิการกองทัพเรือไปแสวงหาประโยชน์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอันเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการห้องเย็นฯ และไม่มีระเบียบของทางราชการรองรับให้สามารถดำเนินการได้ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวดีอยู่แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจรับพัสดุที่ระบุว่าได้รับของ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เรียบร้อยแล้วทั้งที่ไม่ได้รับของจริง อันแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่น่าไปสู่ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการให้แก่ร้าน K. ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ เงินของสวัสดิการสหทัยสะสมอยู่ที่ร้าน K. เป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้กองทุนสวัสดิการสหทัย ขาดสภาพคล่องและเกิดความเสียหายขึ้น พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔

ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหาร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการสำนักงานผู้บังคับบัญชา ประจำกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ สังกัดกองทัพเรือ ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกิจการห้องเย็น สวัสดิการสหทัย มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล แผนกธุรการ และกำลังพล แผนกการเงินและงบประมาณ แผนกซ่อมบำรุงและบริการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล และตรวจสอบหลักฐานของแผนกจัดหา ฝ่ายจัดส่งเสบียง แผนกคลัง และรวบรวมข้อมูลรายได้ รายจ่ายของทุกฝ่าย ทุกแผนก ให้ผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ เพื่อนำไปรายงานผลการประกอบกิจการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหทัย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กิจการห้องเย็นฯ มีการประกอบกิจการ ร่วมกับร้าน K. โดยกำหนดให้ร้าน K. เป็นผู้จัดส่งเสบียงสินค้าให้แก่กิจการห้องเย็นฯ เพื่อให้กิจการ ห้องเย็นฯ นำไปจัดส่งให้แก่หน่วยและส่วนราชการซึ่งเป็นลูกค้า แล้วกิจการห้องเย็นฯ จึงจะจ่ายเงิน ค่าเสบียงสินค้าให้แก่ร้าน K. ต่อมา ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ กิจการห้องเย็นฯ มีการเปลี่ยน รูปแบบการดำเนินกิจการ โดยกำหนดให้ร้าน K. เป็นผู้จัดส่งเสบียงสินค้าให้แก่ลูกค้าและเป็นผู้เก็บเงิน จากลูกค้าเองโดยตรง และกิจการห้องเย็นฯ จะทตรงจ่ายเงินให้แก่ร้าน K. เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยกำหนดให้ร้าน K. ใช้เงินคืนพร้อมประโยชน์ตอบแทนให้แก่กิจการห้องเย็นฯ ต่อมา มีการ ตรวจสอบพบว่า การประกอบกิจการดังกล่าวในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ มียอดลงทุนสะสมอยู่ที่ร้าน K. รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๙,๙๗๙,๓๑๗.๑๕ บาท แต่ร้าน K. ไม่สามารถชำระเงินทุนพร้อมประโยชน์ตอบแทนให้แก่กิจการห้องเย็นฯ ตามที่ตกลงกันได้ เป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่กองทัพเรือ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ กิจการห้องเย็นฯ ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมทราบเป็นอย่างดีว่าการประกอบกิจการของกิจการห้องเย็นฯ



ร่วมกับร้าน K. ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา กิจการห้องเย็นฯ มิได้มีการจัดซื้อและรับส่งเสบียงสินค้าจากร้าน K. เพื่อให้กิจการห้องเย็นฯ นำไปจำหน่ายและเก็บเงินจากลูกค้าของกิจการห้องเย็นฯ จริง แต่เป็นกรณีที่กิจการห้องเย็นฯ ทดรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ร้าน K. ไปจัดซื้อเสบียงสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้าและจัดเก็บเงินจากลูกค้าเองโดยตรง โดยมีการกำหนดระยะเวลาชำระเงินคืนพร้อมประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ ๑๒ ถึงร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการนำเงินของกองทุนสวัสดิการกองทัพเรือไปแสวงหาประโยชน์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอันเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการห้องเย็นฯ และไม่มีระเบียบของทางราชการรองรับให้สามารถดำเนินการได้ อันเป็นการดำเนินกิจการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ ดูแล และรวบรวมข้อมูลรายได้รายจ่ายของทุกฝ่ายทุกแผนกของกิจการห้องเย็นฯ จึงย่อมต้องมีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการที่ไม่ถูกต้องต่อผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปด้วย นอกจากนี้ ยังปรากฏอีกว่าผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจรับพัสดุและจ้างทำพัสดุที่ระบุว่าได้รับของเพื่อจำหน่ายเรียบร้อยแล้วทั้งที่ไม่ได้รับของจริง อันแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ แม้การประกอบกิจการร่วมกันระหว่างกิจการห้องเย็นฯ กับร้าน K. จะเกิดจากการกำหนดนโยบายตามมติของคณะกรรมการสวัสดิการสัตหีบและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประกอบกับการดำเนินการของกิจการห้องเย็นฯ เป็นการจัดซื้อและจัดส่งเสบียงสินค้าแบบวันต่อวัน ซึ่งในทางปฏิบัติจริงไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการได้ กิจการห้องเย็นฯ จึงกำหนดให้มีการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามในภายหลังก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าไปสู่การอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการให้แก่ร้าน K. ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้เงินของสวัสดิการสัตหีบสะสมอยู่ที่ร้าน K. เป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้กองทุนสวัสดิการสัตหีบขาดสภาพคล่องและเกิดความเสียหายขึ้นในครั้งนี้ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามนัยข้อ ๖๒ ของระเบียบสวัสดิการสัตหีบ ว่าด้วยการเงินและการบัญชีกองทุนสวัสดิการสัตหีบ พ.ศ. ๒๕๔๓ ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๒๐



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กิจการห้องเย็นฯ เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามแบบปฏิบัติที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยตลอด จึงชี้ให้เห็นว่าการดำเนินการกิจการของกิจการห้องเย็นฯ ไม่มีกฎหรือระเบียบกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพฤติการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกไว้อย่างชัดเจน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กิจการห้องเย็นฯ เกิดจากแบบปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่กำหนดให้ปฏิบัติเช่นนั้นเรื่อยมา ประกอบกับการนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลมในกรณีนี้ไม่เอื้อต่อการดำเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกของกิจการห้องเย็นฯ ทั้งคณะกรรมการสวัสดิการสหพันธ์ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำหนดหรือวางระเบียบปฏิบัติก็ไม่ได้ดำเนินการใดเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วย จึงเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย เห็นสมควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด นอกจากนั้น แม้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ แต่ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งในทางพิจารณารับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเคยรายงานให้ผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ ทราบว่าร้าน K. มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า ๓ เดือน และเคยเสนอความเห็นให้จัดทำสัญญากับร้าน K. เพื่อให้มีหลักประกันด้วยแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารมีธรรมเนียมปฏิบัติในทางทหารที่เคร่งครัด โดยเฉพาะธรรมเนียมทหารที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่อาจโต้แย้งหรือคัดค้านได้ดังเช่นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่น เนื่องจากการดื้อ ขัดขืน หลีกเลียง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยทหาร ซึ่งวินัยทหารเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งหลายขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพื่อให้การอนุมัติเบิกจ่ายเงินของกิจการห้องเย็นฯ เป็นผลสำเร็จ เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแก่กรณีนี้แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ของความเสียหายที่เหลืออยู่ อันเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๙,๘๔๔.๘๘ บาท ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้บัญชาการทหารเรือ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๒๙๙,๘๔๔.๘๘ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๑/๒๕๖๔)

การที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้เสนอความเห็นในหนังสือส่งมอบงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างว่า ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานจ้างและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างโดยมิได้ระบุว่าการดำเนินการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบรายการ ทั้งที่ทราบว่ามีภาระเรียนกล่าวหาให้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญา ถือเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นสาเหตุให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างและหน่วยงานของรัฐได้จ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ๑๕๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้เป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนักตอ-หนองแสง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ต่อมา มีการกล่าวหาว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อำเภอเมืองตรังจึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการดังกล่าวได้สุ่มเจาะ (Coring) ตรวจสอบความหนาของถนน ผลการตรวจสอบปรากฏว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่ตกลงกันในสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้เสนอความเห็นในหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ต่อประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ว่า บริษัท ส. ขอส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดที่ ๒ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยมีได้ระบุว่าการดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามแบบรายการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งบุคคลเช่นผู้ควบคุมงานจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมงานเช่นนั้นไม่ และโดยที่ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว จนเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง จึงเป็น



การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วบางส่วน โดยทำการรื้อแผ่นคอนกรีตออกและทำการหล่อคอนกรีตใหม่ทดแทนตามแบบรูปรายการที่กำหนด จำนวน ๕ จุด คิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๙๕ เมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๑๙๗,๖๑๗.๓๘ บาท และเมื่อหักส่วนที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขงานถนนออกจากความเสียหายจำนวน ๑,๐๕๗,๓๙๒.๘๑ บาท จึงคงเหลือความเสียหายที่แท้จริงคิดเป็นเงินจำนวน ๘๕๙,๗๗๕.๔๓ บาท ดังนั้น ความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความจากการควบคุมงานโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นเงินจำนวน ๘๕๙,๗๗๕.๔๓ บาท อีกทั้ง ความเสียหายในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีควบคุมงานโครงการอื่นในช่วงเวลาเดียวกันอีก ๖ โครงการ ซึ่งเป็นการมอบหมายหน้าที่ที่เกินมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติงานควบคุมได้อย่างเต็มที่ เป็นความบกพร่องในการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหักส่วนความบกพร่องดังกล่าวออกในอัตรา ร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหาย เป็นจำนวน ๘๕,๙๗๗.๗๕ บาท คงเหลือค่าเสียหาย ๗๗๓,๗๙๗.๖๘ บาท และเมื่อพิจารณาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ที่วางหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันไว้ในข้อ ๒.๑ กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ โดยตรวจรับการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หากเป็นกรณีผู้บังคับบัญชา ไม่น่าจะรู้ว่าการตรวจรับงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของจำนวนค่าเสียหาย และให้ผู้ควบคุมงานรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างดังกล่าวจึงต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย คิดเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๖๔,๒๗๘.๖๑ บาท ดังนั้น คำสั่ง ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๐,๘๔๗.๑๘ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๑๒/๒๕๖๔)

กรณีที่ผู้กระทำการทุจริตจัดทำเช็คโดยไม่ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตามคำสั่ง” ออก มิได้ขีดคร่อมเช็คหรือขีดเส้นหลังจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร เขียนจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขโดยไม่ขีดคำว่า “บาท” ถือเป็นการเขียนเช็คโดยไม่ถูกต้อง



ตามข้อ ๓๘ ทวิ (๒) และข้อ ๓๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ การที่ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเช็คลงนามในเช็คดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบ อันเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการกระทำการทุจริตหลายครั้งหลายคราว ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการเขียนเช็ค และปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหรือปฏิเสธการลงนามในเช็คและสั่งการให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่จะลงนามในเช็ค การทุจริตย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายตามจำนวนเงินที่เกิดจากการทุจริต ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดแก่ทางราชการ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งประกอบกับ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย อ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ซึ่งรับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลเคียนซา มีหน้าที่จัดทำเช็คเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่นาย อ. ได้กระทำการทุจริตโดยยักยอกเงินของโรงพยาบาลไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวด้วยการจัดทำเช็คโดยไม่ขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก มิได้ขีดคร่อมเช็คหรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร เขียนจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขโดยไม่ขีดคำว่า “บาท” และภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจได้ลงนามในเช็คที่เสนอแล้ว นาย อ. ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงยอดเงินในเช็คด้วยการแก้ไขวงเล็บเปิดเป็นตัว “น” และเขียนเพิ่มจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรในช่องว่างหลังคำว่า “บาท” จากนั้นก็นำเงินไปเบิกเงินจากธนาคารเกินจำนวนที่เป็นจริงไปเป็นประโยชน์ต่อตนโดยทุจริต ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลเคียนซา ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่า มีการเขียนเช็คถูกต้องตามข้อ ๓๘ ทวิ (๒) และข้อ ๓๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดไว้หรือไม่ แต่กลับลงนามในเช็คตามที่นาย อ. เสนอ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๘ ทวิ และข้อ ๓๙ ของระเบียบดังกล่าว อันเป็นการเปิดโอกาสให้นาย อ. กระทำการทุจริตได้ทั้งมิได้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นครั้งเดียว หากแต่นาย อ. กระทำทุจริตในลักษณะทำนองเดียวกัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ในเช็คจำนวนหลายฉบับ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการเขียนเช็คของนาย อ. และปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหรือปฏิเสธการลงนามในเช็คและสั่งการให้นาย อ. ดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่จะลงนามในเช็ค การทุจริตของนาย อ. ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่



ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นเหตุให้นาย อ. ใช้เป็นช่องทางกระทำการทุจริตต่อหน้าที่และทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับความเสียหายตามจำนวนเงินที่นาย อ. กระทำการทุจริต เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมิได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายดังกล่าวจากนาย อ. ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะเกิดเหตุพิพาท โรงพยาบาลเคียนซา ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไปและงานการเงินไม่น้อยกว่า ๕ อัตรา จึงถือว่ามีความจำเป็นในงานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน ซึ่งมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญหลายประการ แต่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุโรงพยาบาลเคียนซามีได้มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตามกรอบอัตรากำลัง บุคลากรจึงไม่เพียงพอต่อภาระงานของโรงพยาบาลเคียนซา อีกทั้ง ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ ได้แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบการเงินการบัญชีของโรงพยาบาล และเมื่อตรวจสอบแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ ว่า ผลการตรวจสอบไม่มีมูลความผิด เห็นควรยุติเรื่อง ทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวนาย อ. ได้กระทำการทุจริตติดต่อกันมาโดยตลอด ประกอบกับคณะกรรมการในการตรวจสอบบัญชีและการเงินคงเหลือประจำวันของโรงพยาบาลเคียนซา หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลเคียนซาด้วยแล้ว แต่ไม่พบว่านาย อ. ทุจริตใด ๆ จึงเป็นการควบคุมและตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่ขาดประสิทธิภาพอันเป็นความบกพร่องของระบบตรวจสอบของโรงพยาบาลเคียนซาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดเนื่องจากเหตุบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๗๐ ของความรับผิดตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อได้ความว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดตามจำนวนเงินในเช็คที่ลงนามรวมเป็นเงิน ๑๐,๔๓๔,๕๓๙.๐๗ บาท จึงคงเหลือจำนวนที่ต้องรับผิดเป็นเงิน ๓,๑๓๐,๓๖๑.๗๒ บาท ประกอบกับในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสงอีกหนึ่งตำแหน่ง และระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีต้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสารด้วย ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานด้านบริหารเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล



ควบคู่ทั้งสองโรงพยาบาลซึ่งมีปริมาณการส่งจ่ายเช็คประมาณ ๖๐๐ ฉบับต่อปี ทั้งยังต้องบริหารงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยอีกประมาณ ๑๐๐ คน ต่อวัน จึงเป็นภาระงานที่สูงเกินควร และเหตุที่ผู้ฟ้องคดีต้องลงนามในเช็คโดยไม่ขีดคร่อมเช็ค ไม่ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” เนื่องจากการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเคียนซา ซึ่งได้รับการร้องขอจากบุคลากรทางการแพทย์ โดยขออนุญาตให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คโดยไม่ขีดคร่อมเช็ค ไม่ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” เป็นกรณีพิเศษ เพราะบุคลากรทางการแพทย์จะต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองในเวลาราชการเท่านั้น จะเป็นเหตุให้ขาดแคลนแพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชกรให้บริการแก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น เพราะไม่มีธนาคารที่บริการธุรกรรมทางการเงินครบวงจรตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเคียนซา หากเจ้าหน้าที่จะใช้เงินสดก็ต้องไปใช้บริการธนาคารในเขตตัวเมืองสุราษฎร์ธานีหรือในอำเภอพื้นที่ใกล้เคียง และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมทุจริตกับผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในกรณีของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงควรให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนลดลงจากที่ได้หักส่วนบกพร่องของหน่วยงานออกแล้ว ควรเหลือในอัตราร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินดังกล่าว เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบจำนวน ๑๕๖,๕๑๘.๐๙ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๐/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๕ ของเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ตรวจฎีกาเงินตามงบประมาณรายจ่ายแล้วเสนอความเห็นในการเบิกเงินต่อผู้มีหน้าที่อนุมัติเพื่อพิจารณาตัดสินใจ ย่อมต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนเสนอความเห็นดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าบุคคลที่ได้รับเงินดังกล่าวไปเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ ย่อมเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบทำให้เทศบาลได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาล อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบ ปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ซึ่งบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเช่นผู้ฟ้องคดีจักต้องมี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันความเสียหายได้ แต่กลับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นเลย กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลเมืองพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในฐานะผู้ตรวจฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ



ตามโครงการปฏิบัติธรรมให้แก่บุคคลภายนอกจำนวน ๑๑ คน เป็นเงินจำนวน ๔๘,๓๕๖ บาท โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าการณดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี เมืองพังงามีคำสั่งให้ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จำนวน ๕ คน สัตวแพทย์เทศบาลเมืองพังงา จำนวน ๑ คน ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จำนวน ๓ คน โรงเรียนอนุบาลพังงา จำนวน ๓ คน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จำนวน ๓ คน และโรงเรียนสตรีพังงา จำนวน ๒ คน เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา โดยให้มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ทั้งนี้ การเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และผู้มีสิทธิที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบดังกล่าวจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ ๖ วรรคสอง ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) ข้อ ๑๕ และข้อ ๒๒ ของระเบียบดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกองคลังได้วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ครูทั้ง ๑๗ คน เป็นเงินจำนวน ๖๙,๐๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ตรวจฎีกาเสนอความเห็นว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาถูกต้องครบถ้วนแล้ว เสนอรองนายกเทศมนตรีเมืองพังงาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จำนวน ๓ คน โรงเรียนอนุบาลพังงา จำนวน ๓ คน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จำนวน ๓ คน และโรงเรียนสตรีพังงา จำนวน ๒ คน รวมจำนวน ๑๑ คน ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เป็นครูในสังกัดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ การฝึกอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมของครูซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง ๑๑ คน จึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครูซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง ๑๑ คน จึงมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตามความหมายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ ๔ ข้อ ๖ วรรคสอง และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น ครูซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง ๑๑ คน ที่อยู่นอกสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๕ ย่อมต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนเสนอความเห็นต่อผู้มีหน้าที่อนุมัติ แต่ปรากฏว่าในการตรวจฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ครูทั้ง ๑๑ คน เป็นเงินจำนวน ๔๘,๓๕๖ บาท ผู้ฟ้องคดีเสนอความเห็นว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็น



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๑๑ คน จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อมีการอนุมัติฎีกาและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ครูซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๑๑ คน เป็นเงิน ๔๘,๓๕๖ บาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ตรวจฎีกาเงินตามงบประมาณรายจ่ายแล้วเสนอความเห็นในการเบิกเงินต่อผู้มีหน้าที่อนุมัติพิจารณาตัดสินใจ แต่กลับไม่ได้ตรวจสอบว่าครูทั้ง ๑๑ คน มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบ ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเช่นผู้ฟ้องคดีที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังในฐานะผู้ตรวจฎีกาจักต้องมี ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้เสนอให้มีการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน หากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบทั่วถึงผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันความเสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นเลย พฤติการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๗/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายอำเภอ เป็นข้าราชการระดับสูง ย่อมเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. นั้น มีการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เพียงใด เมื่อปรากฏว่าในการรังวัดตรวจสอบ น.ส. ๓ ก. ที่พิพาทมีข้อผิดพลาดที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย กล่าวคือ มีเนื้อที่ที่แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีพิจารณาไปโดยสุจริต ย่อมต้องพบข้อพิรุณ แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการสอบถามหรือได้ดำเนินการอย่างใด กลับลงนามและสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ที่พิพาท เมื่อการลงนามและสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวมีเนื้อที่มากกว่าความเป็นจริง และต่อมาอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. และให้แก้ไข



รูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ทำให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหายเนื่องจากที่ดินมีเนื้อที่น้อยลง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก.

การที่ประมวลกฎหมายที่ดินได้กำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจลงนามใน น.ส. ๓ ก. และสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เนื่องจากถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการระดับสูง เป็นหัวหน้าหน่วยราชการในภูมิภาค จึงย่อมเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าการรังวัดออก น.ส. ๓ ก. หรือการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. มีการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเพียงใด เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการรังวัดตรวจสอบ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีข้อผิดพลาดที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย กล่าวคือ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวเดิมมีเนื้อที่เพียง ๙ ไร่ ๕๔ ตารางวา แต่เมื่อรังวัดตรวจสอบเนื้อที่แล้วได้เนื้อที่ถึง ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา อันถือได้ว่ามีความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีในฐานะนายอำเภอได้พิจารณาไปโดยสุจริตย่อมต้องพบข้อพิรุธและสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรังวัดและเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเพื่อยมาสอบถามว่าเหตุใดจำนวนเนื้อที่ที่ได้จากการรังวัดใหม่จึงมีความแตกต่างไปจากจำนวนเนื้อที่เดิมเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการสอบถามหรือได้ดำเนินการอย่างใด กลับลงนามและสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ ซึ่งการลงนามและสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ ดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวมีเนื้อที่มากกว่าความเป็นจริง และภายหลังเมื่อ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกในนามเดิมเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ เนื้อที่ ๕๒ ไร่ ก็ได้มีการนำที่ดินดังกล่าวมาขายให้แก่ ส.ป.ก. ตามโครงการกองทุนที่ดิน ซึ่งต่อมาอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ และให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ จากเนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา เป็น ๙ ไร่ ๕๔ ตารางวา ทำให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหายเนื่องจากที่ดินมีเนื้อที่น้อยลง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่



ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินให้มีเนื้อที่จำนวนมากกว่าความเป็นจริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดจากการกระทำร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคน โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน รวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการหักทวงหรือยับยั้งถึงความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นแต่ประการใด ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ ส.ป.ก. จึงมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และสมควรกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเฉพาะส่วนของตนตามนัยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. รับผิดชอบร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหาย ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง รับผิดชอบร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหาย และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ส่งแก้ไขรับผิดชอบร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย เมื่อคดีนี้ความเสียหายที่ ส.ป.ก. ได้รับจากการที่ที่ดินมีเนื้อที่ลดลงเป็นจำนวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๖,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๕/๒๕๖๕)

การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกได้ทำบันทึกตกลงซื้อขายสิ่งของผ้าห่มใยสังเคราะห์ โดยได้เบิกจ่ายเงินค่าผ้าห่มให้แก่ผู้ขาย ทั้งที่ยังไม่มีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ และยังไม่เกิดภัยหนาวขึ้นในพื้นที่ กรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๒ ของหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๖๔๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และเป็นการจ่ายเงินโดยไม่มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายได้ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและนับแต่วันที่ผู้ขายส่งมอบผ้าห่ม ก็ได้มีการดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่เพราะไม่ได้เกิดภัยหนาวขึ้น โดยผ้าห่มถูกเก็บไว้เป็นเวลาประมาณหกปี จึงถือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายเพราะซื้อผ้าห่มมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อผู้ได้บังคับบัญชาได้หักทวงการกระทำดังกล่าวแล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังยื่นกรณที่จะจัดซื้อผ้าห่มให้ได้ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจและต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนความเสียหาย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก (ผู้ฟ้องคดี) โดยผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกในขณะนั้นได้สั่งการให้ดำเนินโครงการบรรเทาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และได้ทำบันทึกตกลงซื้อขายกับร้าน น. สิ่งซัฟฟ้ามัไฮสังเคราะห์ จำนวน ๔๑๖ ผืน ราคาผืนละ ๒๔๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๘๔๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าผ้าห่มจำนวน ๙๙,๘๔๐ บาท ให้แก่ผู้ขาย โดยที่ยังไม่มีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ และยังไม่เกิดภัยหนาวขึ้นในพื้นที่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการที่จะจัดทำโครงการบรรเทาภัยหนาวนั้น ต้องมีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวของจังหวัดและพื้นที่ตำบลตนเองอยู่ในเขตของประกาศก่อน กรณีจึงไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๖๙๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ข้อ ๒.๒ ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ ในขณะที่ภัยเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินโดยไม่มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายได้ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนับแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ขายส่งมอบผ้าห่ม จนถึงในขณะที่ยังไม่มีผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คดีนี้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น ไม่มีการดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพราะไม่ได้เกิดภัยหนาวขึ้น โดยผ้าห่มถูกเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกเป็นเวลาประมาณหกปี จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเพราะซื้อผ้าห่มมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ หากหักค่าเสื่อมสภาพตามหลักเกณฑ์ค่าเสื่อมสภาพของวัสดุสำนักงานร้อยละ ๒๐ ต่อปีแล้ว ผ้าห่มดังกล่าวก็เสื่อมสภาพร้อยละร้อย ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป จึงเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับเงินงบประมาณจำนวน ๙๙,๘๔๐ บาท ที่ใช้ในการจัดซื้อผ้าห่มดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดซื้อผ้าห่มโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีโดยจงใจ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระทำแล้วเห็นว่าผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้ทักท้วงการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงยืนยันที่จะจัดซื้อผ้าห่มให้ได้ และขอรับผิดชอบในการกระทำนั้นแต่ผู้เดียว จึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดี



รับผิดชอบใช้เต็มจำนวนความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๙,๘๔๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๕๕/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐในงานเฉพาะทาง ซึ่งสมควรใช้ความระมัดระวังมากกว่าวิญญูชน โดยทั่วไป จึงต้องตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์สำเร็จรูปให้ตรงตามใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งจะระบุข้อมูลของรถยนต์สำเร็จรูปไว้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจปล่อยรถยนต์สำเร็จรูปออกจากเขตปลอดอากรและออกใบรับรองการนำเข้า ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้โดยชัดแจ้งอยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความละเอียดรอบคอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างระมัดระวังรอบคอบเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ ลงลายมือชื่อในใบรับรองการนำเข้า โดยไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างละเอียด เป็นเหตุให้มีการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเข้ามาในเขตปลอดอากร โดยสำแดงว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อเป็นเหตุให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหายจากการที่ผู้นำเข้าชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน จึงเป็นการกระทำละเมิดและต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมศุลกากร

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจปล่อยรถยนต์สำเร็จรูปออกจากเขตปลอดอากร อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ปรากฏว่าบริษัท อ. นำเข้ารถยนต์เข้ามาในเขตปลอดอากรอมตะนคร และยื่นใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในประเทศ โดยสำแดงว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งมีอัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ ๑๐ ภายหลังมีการตรวจสอบพบว่า เป็นรถยนต์ที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินซึ่งมีอัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ ๕๐ โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดในใบขนสินค้าขาเข้าว่าถูกต้องตรงกับรถยนต์ที่นำเข้าหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับลงลายมือชื่อในใบรับรองการนำเข้าโดยไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างละเอียดด้วยการเปิดตรวจภายในห้องโดยสาร ฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลังรถยนต์ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยวิธีการดังกล่าว ก็ย่อมจะทราบชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง แต่กลับตรวจสอบเพียงลักษณะภายนอกเท่านั้น แล้วได้ลงลายมือชื่อในใบรับรองการนำเข้า รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยรถยนต์ดังกล่าวออกไปจากอารักขาของศุลกากร

